

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/2472/25

הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון – הרחבת ההסדרים הקבועים בחוק לילדים אשר עברו את גיל 14 במועד העדות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו–1955¹, בסעיף 2 בסופו יבוא:

"(י) הוראות סעיף זה יחולו על עדות של קטין שטרם מלאו לו 15 שנים ביום העדות."

דברי הסבר

החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (להלן – חוק הגנת ילדים) קובע הסדרים מיוחדים לחקירתם והעדתם של ילדים נפגעי עבירות מין שטרם מלאו להם 14 שנים, ובלבד שנפגעו מעבירות המנויות בתוספת לחוק. בין היתר, קובע החוק הוראות מיוחדות להעדתו של ילד בפני בית משפט ובכלל זה גביית העדות שלא בנוכחות הנאשם, גביית העדות שלא על דוכן העדים ועוד.

בחדש דצמבר 2019 הניחה "הוועדה הבין-משרדית לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי", בראשות כב' השופטת דבורה ברלינר (להלן – דוח ועדת ברלינר), דו"ח מקיף שעניינו אפיון ומיפוי קשיים שנפגעות ונפגעי עבירות מין חווים במערכות האכיפה השונות ובהליך השיפוטי וגיבוש פתרונות ישימים שיהיה בהם ליתן מענה ראוי לצורכי הנפגעות והנפגעים, בשים לב לרגישות המתחייבת כלפי אוכלוסייה זו.

בין היתר, מצא דוח ועדת ברלינר כי נפגעי עבירה קטינים, כמו המבוגרים, מבקשים להיות שותפים להליך המשפטי ומחפשים תיקוף והכרה לפגיעה בהם, מכיוון שיש בכך לסייע בתהליך השיקום שלהם, ומכיוון שתורמים להעצמתו והתפתחותו של הילד מבחינה רגשית.

בהמשך לכך, המליצה הוועדה להאריך קמעה את ההסדר הקבוע בחוק הגנת הילדים, במטרה לצמצם את הפגיעה בקטין נפגע עבירה כתוצאה מן העדות וכדי לאפשר לו למסור עדות מלאה יותר, בתנאים מיטיבים יותר ומאיימים פחות מתנאי העדות הרגילים.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב מיכאלי (פ/2587; פ/1036/24).

הצעת החוק זהה לפ/1036/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 96.